P E N E T A P A N

Nomor 973/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kls IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	: **DEDEK ISKANDAR Als DEDEK**
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 30 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pertiwi Terong No. 04 Kelurahan Banten Kecamatan Medan Tembung;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak menetap
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 April 2023, penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UURI No35 Tahun 2009, dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Nakotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Penuntut Umum menerangkan bahwa Terdakwa Dedek Iskandar Als Dedek tersebut diatas yang tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Kesehatan tahanan surat No. W.2.PAS.PAS.21.PK.06.04-2455/2023 pada tanggal 6 Juni 2023 dinyatakan dalam keadaan sakit, yang selanjutnya butuh perawatan akan tetapi setelah beberapa hari dalam perawatan Terdakwa Dedek Iskandar Als Dedek telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Umum tersebut tanggal 11 Juni 2023 No.0030/SKM/RSURP/VI/2023 atas nama Dede Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan Ketentuan pasal 77 KUHPidana karena Terdakwa Dedek Iskandar Als Dedek telah meninggal dunia, maka kewenangan menuntut pidana dari Penuntut Umum terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan GUGUR dengan demikian Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa Dedek Iskandar Als Dedek yang telah meninggal dunia terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara yang sejumlah Nihil.

Mengingat pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan terhadap diri Terdakwa DEDEK ISKANDAR Als DEDEK tersebut dinyatakan GUGUR;
2. Memerntahkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu dompet mas warna corak merah dan putih berisikan 8 (delapan) bungkus plastic kecil berisikan sabu dengan berat bersih 7,2 (tujuh koma dua) gram
   - 2 (dua) pipet plastic sekop
   - 1 (satu) dompet mas warna putih merek toko Mas Dewi sartika berisikan 9 (Sembilan) plastic klip sedang kosong
   - 20 (dua puluh) bungkus plastic klip kecil kosong;
   - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;
   - 1 (satu) bong terbuat dari botol minyak wangi;

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang tunai senilai Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah),

   Dirampas untuk Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 14 Juni 2023

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Denny L. Tobing, S.H.,M.H.
Zufida Hanum, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Berry Prima P. S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)